

1500344-48.2020.8.26.0569

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Andrea Ribeiro Borges

Comarca: Itu

Foro: Foro de Itu

Vara: 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Data de Disponibilização: 23/03/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSIÇÃO APENAS EM PROCESSOS EM CURSO ATÉ RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR DATIVO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itu Foro de Itu

1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

Rua Luiz Bolognesi, s/nº, Brasil CEP: 13301-900 Itu/SP

Telefone: (11) 4022 1101 - E-mail: itu1cr@tjsp.jus.br

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Em 23 de março de 2022, faço estes autos conclusos à MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher desta Comarca, Dra. Andrea Ribeiro Borges.

SENTENÇA

Processo nº:

1500344-48.2020.8.26.0569 - Controle nº 2020/000669

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Réu:

JOSE LECIANO DE FRANÇA LIMA 1557917

Vistos.

JOSÉ LECIANO DE FRANÇA LIMA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 306, da Lei Federal nº 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, pois segundo dos autos consta, no dia 16 de maio de 2020, por volta de 21 horas e 25 minutos, na Rodovia SP 075, KM 24, bairro Doninha, nesta cidade e comarca de Itu/SP, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada

em razão de influência de álcool.

A denúncia foi recebida em 12/08/2020 (fls. 44/45), sendo o acusado pessoalmente citado às fls. 75.

A resposta à acusação foi apresentada pela defesa do réu às fls. 65/66, não tendo sido arroladas testemunhas.

Durante a instrução probatória foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação, Bruno Augusto dos Santos Ferreira e Leandro Alves dos Santos, policiais militares responsáveis pela ocorrência, e, ao final, foi interrogado o réu.

Encerrada a instrução probatória foram abertos os debates.

O Ministério Público, em alegações finais orais, requereu a integral procedência da ação penal, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Requereu a fixação da pena no mínimo legal. Reconheceu a atenuante da confissão, que, no entanto não tem o direito de diminuir a pena abaixo do mínimo legal. No mais, considerou a possibilidade da fixação do regime aberto.

A defesa do réu, em alegações finais orais, destacou que não estão presentes as hipóteses para afastar o acórdão de não persecução criminal, em sede preliminar. Subsidiariamente, diante da confissão do réu, postulou a fixação da pena no mínimo legal e imposição do regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam informações sobre os antecedentes criminais do réu às fls. 24/25, bem como certidões de fls. 23/23, sendo ele tecnicamente primário.

Ao réu foi concedida liberdade provisória mediante pagamento de fiança (fls. 21).

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva decorre do auto de prisão em flagrante, comprovante do teste de etilômetro (fls. 11) e pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na fase extrajudicial a testemunha Bruno, policial militar, declarou que na data de ontem (16/05/2020), por volta das 21h25min., na companhia do PM Rodoviário LEANDRO ALVES DOS SANTOS, se encontravam estacionados defronte a Base de Policiamento Rodoviário, situada no km 24 da Rod. SP-75, quando, em dado momento, foram notificados por usuários da rodovia, de que um usuário da via, motorista de um automóvel marca GM, modelo Prisma, de cor Vermelha, estaria trafegando pela mesma pista e sentido realizando ziguezagues, colocando em risco os demais veículos.

Relatou que aguardaram a visualização do veículo, e de seu citado Motorista, sendo que, ao notarem a sua aproximação, determinaram a parada. Narrou que o motorista foi identificado como sendo JOSÉ LECIANO DE FRANCA LIMA, pessoa devidamente habilitada, bem como contendo a documentação legal do veículo conduzido. Esclareceu que em que pese tal situação, JOSÉ apresentou-se visivelmente alcoolizado, com forte odor etílico, sendo convidado a realizar o teste etilométrico, o qual aceitou. Assim sendo, ao soprar o etilômetro, o resultado apontou a cifra de 0,98 mg/L (miligrama por Litro de ar alveolar expelido), valor acima do tolerado pela legislação de trânsito atual.

Perante o juízo, a testemunha arrolada pela acusação Bruno, policial militar, declarou que se recorda da ocorrência. Narrou que estava de serviço e foram abordados por alguns usuários da rodovia alegando que um veículo Prisma, de cor vermelha, estava ziguezagueando pela rodovia. Informou que temendo a ocorrência de um mal, resolveram realizar a abordagem. Disse que o acusado foi convidado a realizar o teste etilômetro, que foi aceito, advindo o resultado de 0,98mg/l. Relatou que diante destes fato ele foi encaminhado para delegacia de polícia. Informou que como faz muito tempo da ocorrência não se recorda o que o acusado disse sobre o uso de bebida alcoólica.

No mesmo sentido o depoimento da testemunha Leandro, policial militar, que na fase extrajudicial confirmou o depoimento de seu colega. Declarou que na data de ontem 16/05/2020, por volta das 21h25min., na companhia do PM RODOVIÁRIO BRUNO AUGUSTO DOS SANTOS FERREIRA SOUZA, estavam defronte a Base de Policiamento Rodoviário, situada no km 24 da Rod. SP-75, quando, em dado momento, foram notificados por usuários da rodovia, de que um usuário da via, motorista de um automóvel marca

GM/Prisma, de cor Vermelha, estaria trafegando pela mesma pista ziguezagueando, colocando em risco demais usuários. Informou que por terem conhecimento de que tal veículo se encontrava a caminho, aguardaram a visualização do mesmo e ao notarem a sua aproximação, determinaram a parada. Afirmou que o motorista parou seu auto sem maiores problemas, sendo identificado como sendo JOSÉ LECIANO DE FRANCA LIMA. Disse que a documentação veicular e CNH do motorista se encontravam em perfeita ordem, todavia, o Indiciado apresentava-se alcoolizado, fato constatado pelo seu forte odor etílico, sendo convidado a realizar o teste etilométrico, o qual aceitou. Narrou que ao soprar o etilômetro, o resultado apontou a cifra de 0,98 mg/L (miligrama por Litro de ar alveolar expelido), valor acima do tolerado pela legislação de trânsito atual.

Ao ser ouvido em juízo, Leandro, policial militar, testemunha arrolada pela acusação, disse que já faz um tempo da ocorrência. Afirmou que leu o boletim de ocorrência da polícia civil, mas não se recorda exatamente como os fatos ocorreram. Afirmou que não assinou o documento de fls. 11, confirmando que não consta a qualificação do depoente neste. Disse que os policiais que constam do documento de fls. 11 são de outros policiais que trabalhavam na base.

Interrogado durante a fase extrajudicial, o réu, José Leciano, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

Por ocasião de seu interrogatório em juízo, o réu José Leciano declarou que estava voltando para casa, ao retornar do trabalho. Afirmou que tinha ingerido bebida alcoólica.

Esta é a prova produzida, que confirma a acusação.

Preliminarmente, prejudicada a análise acerca do cabimento do acordo de não persecução penal nesta fase processual, o qual consubstancia-se em faculdade do órgão ministerial.

Ademais, considerando já haver denúncia oferecida e recebida nos autos, verifico existir impedimento para eventual proposta ou concessão do benefício em questão. Neste sentido é o entendimento dos Tribunais Superiores:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PROPOSIÇÃO APENAS EM PROCESSOS EM CURSO ATÉ RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. DEFENSOR DATIVO DEVIDAMENTE CIENTIFICADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, II, do Código de Processo Penal, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo qualquer exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo (AgRg no REsp 1710551/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 3/10/2018). 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 661.692/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, STJ QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 28/05/2021)

Desta forma, superada a preliminar arguida, resta analisar o mérito.

No mérito, a procedência é medida de rigor.

Na fase policial, colheram-se provas que constituíram indícios de autoria e materialidade, sendo tais provas amplamente confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e observada a ampla defesa.

O crime imputado ao réu restou devidamente comprovado, sendo ele, inclusive, confesso.

Segundo consta dos autos, os policiais estavam em frente a Base de Policiamento Rodoviário, situada no KM 24 da Rod. SP-79 quando foram informados por usuários da rodovia que um indivíduo conduzia um veículo de marca GM, modelo Prisma, cor vermelha, de forma irregular, realizando ziguezagues.

Diante disso, aguardaram a aproximação do automóvel e solicitaram a parada do veículo, conduzido pelo acusado, constatando, ao abordá-lo, sinais visíveis de embriaguez, apresentando forte odor etílico, motivo pelo qual o convidaram a

realizar o teste de etilômetro, ao qual se submeteu voluntariamente. Verifica-se que o teste de etilômetro ao qual o acusado se submeteu, voluntariamente, constatou que a concentração de 0,98mg por litro de ar alveolar expelido, valor muito superior ao limite legal permitido pela legislação, qual seja 0,30mg/l.

O crime de embriaguez ao volante restou, portanto devidamente comprovado, pela confissão do acusado, amparada pelas demais provas angariadas aos autos, tratando-se de crime abstrato, sendo despendida análise do perigo concreto.

Não há, portanto, que se suscitar a atipicidade da conduta, pois os relatos das testemunhas, confirmados pelo laudo do exame de etilômetro, são unânimes no sentido de afirmar que o réu se encontrava alcoolizado quando se deram os fatos.

Outrossim, não há nos autos prova idônea capaz de desmerecer os relatos apresentados pelos policiais, não havendo, também, indícios de que tenham faltado com a verdade ou que quisessem injustamente imputar ao réu crime que não tenha cometido.

Diante de todo o analisado e acima discorrido tem-se que o conjunto probatório é sólido e robusto para sustentar o decreto condenatório.

Suficientemente demonstrada a acusação e afastadas as teses sustentadas pela defesa, resta proceder à fixação da pena.

A pena abstratamente prevista para o crime disposto no artigo 306, da Lei Federal nº 9.503/97, é de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Considerando as circunstâncias do 59 do Código Penal, deve a pena ser inicialmente fixada no mínimo legal, ou seja, 06 (seis) meses, além de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Não há circunstâncias agravantes. Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea que, no entanto, não tem o condão de diminuir a pena aquém do mínimo legal.

Não há causas de aumento ou diminuição de pena.

Ante o exposto, julgo a ação penal PROCEDENTE e CONDENO o réu JOSE LECIANO DE FRANÇA LIMA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 306, da Lei Federal nº 9.503/97, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, e, ainda, determino a suspensão da sua habilitação por 02 (dois) meses, na forma do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

A pena privativa de liberdade deve ser inicialmente cumprida em regime aberto, considerando a quantidade de pena imposta.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, sendo uma na modalidade de prestação de serviços à comunidade, e outra na forma de prestação pecuniária, no valor de quatro salários mínimos, em favor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente: CNPJ 18.026.600/0001-94 - Banco do Brasil (001), Agência 0354-9, Conta Corrente 60.069-5, na forma do artigo 44 e seguintes do Código Penal.

Concedo-lhe o direito de recurso em liberdade.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, podendo ser tal valor descontado da fiança já recolhida nos autos, nos termos do artigo 336, "caput", do Código de Processo Penal.

A multa imposta ao acusado deverá ser recolhida nos termos da Lei 13.964/2019, após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de inscrição na dívida ativa, observando-se o Provimento CG 04/2020.

Oportunamente, expeçam-se os mandados e ofícios de praxe, comunicando-se ao IIRGD e à Justiça Eleitoral.

P.R.I.C.

Itu, 23 de março de 2022.

Andrea Ribeiro Borges - Juíza de Direito

PUBLICAÇÃO E REGISTRO DE SENTENÇA

Certifico e dou fé que publiquei e registrei a presente Sentença junto ao SAJ
Rodolfo Mosca - M 818301 (Coordenador)

Itu, 23/03/2022